# Droit des sociétés OHADA (AUSCGIE)

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-01

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**
Étude complète des sociétés commerciales selon l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE : constitution, fonctionnement, gouvernance et dissolution, présentés par leurs mécanismes et illustrés de sociétés fictives d'exercice.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Présentation de l'AUSCGIE et champ d'application
• Leçon 2 — La constitution des sociétés : apports, capital, immatriculation
• Leçon 3 — Les règles communes : organes, nullités, responsabilité des dirigeants (aperçu)
• Leçon 4 — La société en nom collectif et la société en commandite simple
• Leçon 5 — La SARL : constitution, gérance, associés
• Leçon 6 — La société anonyme : organes de gestion et de contrôle
• Leçon 7 — Les assemblées générales et les droits des associés
• Leçon 8 — La transformation, la dissolution et la liquidation des sociétés
• Leçon 9 — Le groupement d'intérêt économique (GIE)
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Quand deux commerçants de Bamako veulent s'associer durablement, quand des artisans décident d'acheter ensemble une machine coûteuse ou quand des héritiers reprennent l'entreprise familiale, leurs questions sont juridiques avant d'être économiques : quelle structure créer, qui engage la structure envers les tiers, qui répond des dettes si les affaires tournent mal, comment prend-on les décisions importantes, et comment sort-on de l'aventure ? Dans l'espace OHADA, les réponses à ces questions se trouvent principalement dans un texte unique : l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique, l'AUSCGIE, qui organise la vie entière des sociétés, de leur constitution à leur disparition, et que ce cours étudie de manière complète, leçon après leçon, forme après forme, avec des dossiers fictifs entièrement calculés pour ancrer chaque mécanisme dans un raisonnement concret.

Ce cours présente cet Acte par ses mécanismes plutôt que disposition par disposition : il explique comment les pièces s'articulent — apports et capital, organes et assemblées, responsabilité et contrôle — pour que l'étudiant comprenne la logique d'ensemble de chaque forme sociale avant de chercher la règle de détail. C'est la bonne manière d'apprendre le droit des sociétés : d'abord saisir pourquoi la SARL protège différemment de la SNC ou pourquoi la société anonyme exige un contrôle

renforcé, ensuite seulement vérifier chaque règle précise dans le texte officiel en vigueur au moment de l'appliquer, car c'est lui, et lui seul, qui fait foi devant un juge, un greffe ou un banquier, et un bon juriste ne cite jamais de mémoire ce qu'il peut contrôler dans la source.

Toutes les sociétés citées dans les exemples, les travaux dirigés et les travaux pratiques de ce cours sont fictives, et leurs chiffres sont des hypothèses d'exercice, choisis ronds pour entraîner le raisonnement et les calculs — parts, dividendes, boni ou mali de liquidation — sans jamais prétendre énoncer une règle. Le cours suppose acquis le droit commercial général (commerçant, RCCM) vu en première année et les mécanismes des entreprises en difficulté vus en L2, auxquels il renvoie ; il prépare aux matières de spécialisation de fin de licence et à la pratique, où le juriste d'entreprise conseille les fondateurs, constitue les sociétés, suit leur gouvernance et gère leurs moments difficiles aux côtés d'un professionnel confirmé, en cabinet, en étude ou en entreprise.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'AUSCGIE, sa place dans le droit OHADA et son champ d'application.
- Décrire les étapes de constitution d'une société : apports, capital, statuts et immatriculation au RCCM.
- Expliquer les règles communes : organes, nullités et responsabilité des dirigeants en aperçu.
- Distinguer la société en nom collectif et la société en commandite simple et leurs régimes de responsabilité.
- Analyser la SARL : constitution, gérance, cession de parts et droits des associés.
- Décrire les organes de gestion et de contrôle de la société anonyme.
- Comparer les assemblées générales et présenter les droits politiques et financiers des associés.
- Expliquer la transformation, la dissolution et la liquidation d'une société.
- Définir le groupement d'intérêt économique, son objet auxiliaire et son fonctionnement.

## Leçon 1 — Présentation de l'AUSCGIE et champ d'application

L'OHADA — Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires — poursuit un objectif simple : donner aux entreprises des États parties des règles communes, modernes et prévisibles, pour sécuriser les investissements et les échanges. Son outil caractéristique est l'Acte uniforme : un texte unique, adopté au niveau régional, qui s'applique de la même manière dans chaque État partie et remplace, sur son terrain, les règles nationales contraires. L'AUSCGIE est l'Acte uniforme consacré aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique : c'est le texte de référence de ce cours.

Son champ d'application se comprend en deux questions. Quelles structures sont concernées ? Les sociétés commerciales, qu'elles le soient par leur forme — la forme choisie suffit à les rendre commerciales — ou par leur objet, ainsi que le groupement d'intérêt économique. Quelles matières sont réglées ? La constitution, le fonctionnement, la gouvernance, la transformation et la fin des sociétés, avec des règles communes à toutes et des règles propres à chaque forme. En revanche, le statut du commerçant personne physique et le registre du commerce relèvent d'un autre Acte uniforme, celui relatif au droit commercial général, déjà rencontré en première année.

L'Acte reconnaît plusieurs formes que ce cours étudie une à une : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société par actions simplifiée, et le groupement d'intérêt économique, qui n'est pas une société mais un cadre de coopération. Ces formes se rangent en deux familles d'esprit : les sociétés de personnes, fondées sur la confiance entre associés, et les sociétés de capitaux, fondées sur les sommes investies. Tout l'art du juriste consiste à choisir la forme adaptée au projet, à la taille de l'activité et au risque accepté par chacun.

**L'essentiel**
L'AUSCGIE est l'Acte uniforme OHADA qui organise les sociétés commerciales et le GIE : constitution, fonctionnement, gouvernance et fin. Il s'applique uniformément dans les États parties et distingue des règles communes et des règles propres à chaque forme (SNC, SCS, SARL, SA, SAS, GIE).

## Exemple — Cartographie d'école de l'Acte : ses grandes masses fonctionnelles

```
SCHÉMA D'ÉCOLE SIMPLIFIÉ — les grandes masses de l'AUSCGIE
(organisation fonctionnelle, à confronter au texte officiel)

1. Le champ : quelles structures, quelles matières
2. La constitution : apports, statuts, immatriculation
3. Les règles communes : organes, nullités, contrôle
4. Les formes une à une :
- sociétés de personnes : SNC, SCS
- sociétés de capitaux et formes mixtes : SARL, SA, SAS
5. La vie sociale : assemblées, droits des associés
6. La fin : transformation, dissolution, liquidation
7. Le cadre voisin : le groupement d'intérêt économique

Lecture conseillée : toujours partir de la règle commune,
puis vérifier la règle propre à la forme choisie.
```

## À retenir

- Un Acte uniforme s'applique de la même manière dans tous les États parties : c'est le cœur de la méthode OHADA.
- L'AUSCGIE couvre la vie entière des sociétés commerciales et du GIE ; le commerçant personne physique relève de l'Acte sur le droit commercial général.

• Sociétés de personnes (confiance) et sociétés de capitaux (sommes investies) : deux logiques qui expliquent presque toutes les différences de régime.

### Exercice

Classe chacune de ces structures fictives : l'entreprise individuelle d'un tailleur, une SARL de négoce créée par trois sœurs, un groupement de couturières qui partagent un atelier, une société anonyme de transport, un commerçant personne physique inscrit au registre. Pour chacune, dis si elle relève du champ de l'AUSCGIE et pourquoi, en une phrase.

**✓ Corrigé**
L'entreprise individuelle du tailleur : hors champ — c'est une personne physique qui exerce seule, sans société ; son statut relève du droit commercial général. La SARL de négoce : dans le champ — société commerciale par la forme, régie par les règles communes et celles de la SARL. Le groupement de couturières : dans le champ — c'est un GIE, cadre de coopération expressément organisé par l'Acte. La société anonyme de transport : dans le champ — société commerciale par la forme, régie notamment par les règles de la SA. Le commerçant personne physique : hors champ des sociétés — il n'y a ni associés ni personne morale distincte. Le réflexe : demander d'abord « y a-t-il une structure collective organisée par l'Acte ? » avant de chercher une règle. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Leçon 2 — La constitution des sociétés : apports, capital, immatriculation

Constituer une société, c'est d'abord conclure un contrat : des personnes décident de mettre en commun des apports, dans un but commun — partager les bénéfices ou profiter de l'économie de l'entreprise — en acceptant de contribuer aux pertes. Cette volonté de collaborer sur un pied d'égalité est le cœur du contrat de société. Les conditions générales de tout contrat, étudiées en droit des obligations — consentement libre, capacité, objet licite — s'appliquent, et certaines formes admettent même un associé unique : on parle alors de société unipersonnelle, dont ce cours signale l'existence sans en détailler le régime.

Les apports prennent trois formes qu'il faut savoir distinguer. L'apport en numéraire est une somme d'argent. L'apport en nature est un bien : un véhicule, une machine, un fonds, un local. L'apport en industrie est un savoir-faire, un travail, une compétence que l'associé met au service de la société ; sa place varie selon les formes. Les apports en nature doivent être évalués, car ils déterminent les droits de chacun : pour protéger les autres associés et les tiers, un commissaire aux apports — un professionnel désigné pour sa compétence et son indépendance — peut intervenir afin de vérifier cette évaluation. La somme des apports constitue le capital social, dont le montant est choisi par les fondateurs pour leur projet, dans le respect des règles propres à chaque forme, à vérifier dans le texte en vigueur.

Viennent ensuite les formalités. Les fondateurs rédigent et signent les statuts, l'acte constitutif qui fixe le nom, l'objet, le siège, le capital et les règles de fonctionnement :

ce cours n'en reproduit aucune clause, chaque rédaction étant un travail original adapté au projet. La société est ensuite immatriculée au RCCM, le Registre du commerce et du crédit mobilier, dont la fonction est double : identifier la société et rendre son existence publique et opposable aux tiers. C'est cette immatriculation qui fait naître la personnalité morale : la société devient un sujet de droit distinct de ses associés, avec son patrimoine propre, ses droits et ses dettes. Les actes accomplis pour la société en formation, avant sa naissance, obéissent à un mécanisme de reprise par la société une fois immatriculée.

**L'essentiel**
Constituer = un contrat (des apports mis en commun), des statuts écrits par les fondateurs, puis l'immatriculation au RCCM qui fait naître la personnalité morale. Apports en numéraire, en nature (évalués, commissaire aux apports en appui) ou en industrie ; leur somme forme le capital social.

## Exemple — Dossier d'exercice — constitution de la SARL fictive « Sahel Négoce »

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — aucun chiffre n'est une règle

« Sahel Négoce SARL » — négoce de produits agricoles, siège fictif

Apports des trois fondatrices et fondateurs :
- Awa : numéraire ..................... 1 500 000 F
- Moussa: en nature (un véhicule utilitaire
évalué d'un commun accord) ..... 2 000 000 F
- Fatou : numéraire ..................... 500 000 F
Capital social (somme des apports) ....... 4 000 000 F

Les statuts d'école découpent le capital en parts de 10 000 F :
4 000 000 / 10 000 = 400 parts
- Awa : 150 parts - Moussa : 200 parts - Fatou : 50 parts
Contrôle : 150 + 200 + 50 = 400 parts. OK.

Étapes suivies : rédaction et signature des statuts,
dépôt des fonds, puis immatriculation au RCCM.
Effet recherché : naissance de la personnalité morale.
```

## À retenir

- Trois natures d'apports : numéraire (argent), nature (biens), industrie (savoir-faire) — leur somme forme le capital social.
- L'apport en nature est évalué ; le commissaire aux apports est le professionnel qui peut vérifier cette évaluation.
- L'immatriculation au RCCM fait naître la personnalité morale : la société devient distincte de ses associés, avec un patrimoine propre.

## Exercice

Une fondatrice fictive apporte 800 000 F en numéraire ; son associée apporte une machine évaluée à 1 200 000 F. Les statuts d'école prévoient des parts de 10 000 F.

Calcule le capital social, le nombre total de parts et la part de chacune. Puis explique, en deux phrases, à quoi servirait un commissaire aux apports dans ce dossier.

**✔ Corrigé**
Capital social : 800 000 + 1 200 000 = 2 000 000 F. Nombre de parts : 2 000 000 / 10 000 = 200 parts. Répartition : la fondatrice en numéraire détient 800 000 / 10 000 = 80 parts ; l'associée en nature détient 1 200 000 / 10 000 = 120 parts ; contrôle : 80 + 120 = 200 parts. Le commissaire aux apports servirait à vérifier, en professionnel indépendant, que la machine vaut bien la valeur déclarée : si elle était surévaluée, l'associée recevrait trop de parts et les droits de l'autre, comme la garantie des tiers, seraient faussés dès la naissance de la société. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 3 — Les règles communes : organes, nullités, responsabilité des dirigeants (aperçu)

Quelle que soit la forme, une société fonctionne grâce à trois familles d'organes. Les organes de direction — gérant, directeur général, administrateur général selon les formes — gèrent au quotidien et représentent la société envers les tiers. L'assemblée des associés ou des actionnaires décide des grandes orientations et contrôle la gestion. Des organes de contrôle, comme le commissaire aux comptes dans les formes qui le prévoient, surveillent sans gérer. Cette séparation des rôles est un fil conducteur : celui qui décide n'est pas celui qui exécute, et celui qui contrôle ne doit pas être celui qui est contrôlé.

La vie sociale n'est pas à l'abri des vices : un consentement trompé, un apport fictif, une formalité essentielle oubliée. Le droit des sociétés traite ces situations par les nullités, mais avec une logique qui lui est propre : protéger la sécurité des tiers et la continuité de l'entreprise. Avant d'annuler, le mécanisme privilégie la régularisation : si le vice peut être réparé — une signature recueillie, une mention complétée — la société survit. Et lorsque la nullité est prononcée, ses effets sont contenus : elle met fin à la société pour l'avenir, sans effacer rétroactivement tous les actes accomplis avec les tiers de bonne foi. On est loin de la nullité radicale du droit commun des contrats, et c'est voulu.

Dernier pilier commun : la responsabilité des dirigeants, ici en simple aperçu, qui prolonge le cours de déontologie de L2. Un dirigeant qui commet une faute de gestion — une négligence grave, une violation des statuts ou des règles applicables — peut engager sa responsabilité civile envers la société, les associés ou les tiers lésés, qui devront prouver la faute, le préjudice et le lien entre les deux. Certaines conventions entre la société et ses dirigeants font l'objet d'un mécanisme de surveillance particulier, car le dirigeant y est juge et partie. Les responsabilités pénales des dirigeants relèvent des mécanismes déjà étudiés en droit pénal ; ce cours retient surtout l'idée de gouvernance : des pouvoirs, donc des comptes à rendre.

**L'essentiel**
Trois familles d'organes : direction, assemblée, contrôle. Les nullités de sociétés privilégient la régularisation et protègent les tiers (pas d'effacement rétroactif général). Le dirigeant répond de ses fautes de gestion : faute, préjudice et lien de causalité à prouver.

## Exemple — Dossier fictif — un vice de constitution et sa régularisation raisonnée

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — « École Distribution SA »

Constat sobre, en début de vie sociale :
- les statuts ont été signés par trois fondateurs ;
- le quatrième fondateur, apporteur d'un entrepôt,
n'a pas signé l'acte constitutif (oubli matériel) ;
- la société a déjà signé deux contrats avec des tiers.

Raisonnement en mécanismes :
1. Identifier le vice : un défaut de l'acte constitutif.
2. Chercher d'abord la régularisation : recueillir la
signature manquante et confirmer les apports par un
acte des associés, plutôt que détruire la société.
3. Protéger les tiers : les contrats déjà conclus avec
des partenaires de bonne foi ne s'évaporent pas.
4. La nullité ne serait envisagée qu'à défaut de
régularisation possible, avec des effets contenus.

Conclusion d'école : réparer d'abord, annuler en dernier.
```

## À retenir

- Direction, assemblée, contrôle : trois rôles à ne pas confondre, quelle que soit la forme sociale.
- En droit des sociétés, la nullité est un dernier recours : la régularisation du vice passe avant, pour protéger les tiers et l'entreprise.
- Responsabilité du dirigeant = faute de gestion + préjudice + lien de causalité, à charge pour le demandeur de les établir.

## Exercice

Dans une SARL fictive, le gérant conclut seul un achat très coûteux que les statuts d'école réservaient à l'accord préalable des associés, et la société y perd de l'argent. Sans citer aucun texte, construis le raisonnement de responsabilité : qui peut agir, que faut-il démontrer, et contre qui ?

**✔ Corrigé**
La société elle-même, ou les associés en son nom, peuvent agir contre le gérant. Il faut démontrer trois éléments : une faute — ici, la violation d'une règle des statuts qui limitait les pouvoirs du gérant pour ce type d'engagement ; un préjudice — la perte financière subie par la société du fait de l'achat ; un lien de causalité — c'est bien cet achat décidé en violation des statuts qui a causé la perte. Devant les tiers vendeurs, la société reste en principe engagée — la limitation interne des pouvoirs ne leur est pas opposable de la même manière : c'est précisément pour cela que la réparation se joue ensuite entre la société et son dirigeant. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Leçon 4 — La société en nom collectif et la société en commandite simple

La société en nom collectif, la SNC, est la forme de personnes par excellence. Tous ses associés ont la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales de manière indéfinie et solidaire : indéfinie, parce que leur engagement n'est pas limité à leur apport — leur patrimoine personnel peut être poursuivi ; solidaire, parce qu'un créancier peut demander le tout à un seul associé, à charge pour celui-ci de se retourner ensuite contre les autres pour leurs parts. Cette sévérité a une contrepartie : la confiance. On ne s'associe en nom collectif qu'avec des personnes que l'on connaît profondément — associés en nom, dit-on, car la société porte souvent leurs noms.

Le fonctionnement traduit cette logique de personnes. Les parts ne circulent pas librement : céder ses parts à un étranger suppose l'accord des autres, car on ne choisit pas son associé par hasard — c'est l'intuitu personae étudié en droit des obligations. La gérance peut être assurée par un ou plusieurs associés, ou par un tiers, et les décisions collectives obéissent aux statuts, que les associés rédigent avec une large liberté. La disparition d'un associé — départ, décès — affecte la société elle-même, parfois jusqu'à sa dissolution, sauf clauses de continuation prévues à l'avance : les statuts d'école sont là pour anticiper ces moments.

La société en commandite simple, la SCS, fait coexister deux catégories d'associés aux risques différents. Les associés commandités sont dans la même position qu'en SNC : commerçants, indéfiniment et solidairement responsables. Les associés commanditaires, eux, apportent des capitaux et ne répondent des dettes qu'à concurrence de leur apport : leur risque est limité, comme des investisseurs. En échange, ils ne doivent pas s'immiscer dans la gestion externe de la société — signer des contrats avec les tiers au nom de la société, par exemple — car les tiers croiraient avoir affaire à un responsable illimité. La commandite sert ainsi à marier l'énergie d'entrepreneurs qui s'engagent à fond et l'argent d'apporteurs qui veulent limiter leur risque.

**L'essentiel**
SNC : associés commerçants, responsables indéfiniment et solidairement, parts liées à la personne. SCS : commandités au régime de la SNC, commanditaires au risque limité à leur apport, mais sans droit de gérer envers les tiers.

## Exemple — Dossier fictif — le passif d'une SNC et le partage interne

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — « Diarra Frères & Cie SNC »

Situation : un fournisseur impayé réclame 3 600 000 F
à la société, dont le compte est vide.

Mécanisme vécu, étape par étape :
1. Le créancier poursuit la société, puis les associés.
2. Solidarité : il peut demander la totalité à un seul
associé en nom — il choisit l'associé A, qui paie
3 600 000 F pour éteindre la dette sociale.
3. Contribution interne : les statuts d'école partagent
la charge à parts égales entre les trois associés.
3 600 000 / 3 = 1 200 000 F par associé.
4. Recours de A : il récupère 1 200 000 F auprès de B
et 1 200 000 F auprès de C.
Contrôle : 1 200 000 + 1 200 000 + 1 200 000 = 3 600 000. OK.

Leçon : solidaire envers les tiers, partagé entre associés.
```

## À retenir

- Indéfinie et solidaire : le créancier peut tout demander à un seul associé en nom, qui se retourne ensuite contre les autres.
- Dans une SNC, on choisit ses associés : les parts ne se cèdent pas librement à des étrangers.
- Le commanditaire limite son risque à son apport, mais il paie ce confort par l'interdiction de gérer envers les tiers.

## Exercice

Dans une SCS fictive, un associé commanditaire, impatient, signe au nom de la société un gros contrat d'achat avec un fournisseur qui le croit associé responsable. Analyse la situation : quelle règle de la commandite est en cause, et quelles conséquences le raisonnement doit-il envisager pour ce commanditaire ?

**✔ Corrigé**
La règle en cause est l'interdiction, pour le commanditaire, de s'immiscer dans la gestion externe : en signant au nom de la société, il a fait un acte de gestion envers un tiers qui pouvait légitimement le croire indéfiniment responsable. La conséquence à envisager est donc qu'il soit traité, pour cette opération, comme un associé en nom : tenu des dettes nées de son acte, de manière à protéger le tiers trompé par l'apparence qu'il a créée. En revanche, cette sanction est ciblée sur les actes accomplis : elle ne transforme pas le commanditaire en commandité pour toutes les autres dettes sociales. Le raisonnement distingue toujours la protection des tiers — prioritaire — et le statut interne de l'associé. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 5 — La SARL : constitution, gérance, associés

La société à responsabilité limitée, la SARL, est la forme la plus utilisée par les petites et moyennes entreprises, et une forme mixte : elle emprunte aux sociétés de personnes la familiarité entre associés, et aux sociétés de capitaux la limitation du risque. Ses titres s'appellent des parts sociales. Chaque associé ne répond des dettes sociales qu'à concurrence de son apport : si la société échoue, il perd sa mise, mais son patrimoine personnel est à l'abri. Certaines SARL comptent un seul associé : la logique reste la même, avec une séparation claire entre le patrimoine de la société et celui de l'associé unique.

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui la représentent envers les tiers et assurent la gestion courante. Leurs pouvoirs sont larges à l'extérieur, mais les statuts peuvent organiser la vie interne : décisions réservées aux associés, information régulière, seuils d'engagement fixés par les associés eux-mêmes dans leurs statuts d'école. Le gérant rend compte de sa gestion aux associés réunis en assemblée, et il peut être révoqué : la confiance qui fonde son mandat peut aussi y mettre fin, selon les mécanismes de la forme. Sa responsabilité suit le cadre commun déjà vu : faute de gestion, préjudice, causalité.

Du côté des associés, la question sensible est la circulation des parts. Entre associés, la cession est en principe libre : on reste en famille. Vers un tiers étranger à la société, en revanche, la SARL protège le groupe : les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément, c'est-à-dire l'accord préalable des associés avant l'entrée du nouvel arrivant. Ce mécanisme, réglé par le texte en vigueur et les statuts, équilibre deux intérêts : le droit de l'associé de vendre sa part, et le droit du groupe de choisir qui le rejoint. Les droits des associés — information, vote, partage des bénéfices — s'exercent en assemblée, selon les principes communs de la leçon 7.

**L'essentiel**
SARL : parts sociales, risque limité à l'apport, gérance responsable devant les associés. La cession de parts à un tiers peut être encadrée par une clause d'agrément : on peut vendre, mais le groupe choisit qui entre.

## Exemple — Dossier fictif — cession de parts et comptes de la « Kora Distribution SARL »

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — chiffres d'école, pas des règles

Capital : 2 000 000 F, découpé en 100 parts de 20 000 F.
Karim détient 30 parts et veut les vendre à un tiers.

Étape 1 — l'agrément : les statuts d'école de la société
prévoient l'accord des associés pour toute entrée
d'un tiers. L'assemblée est consultée et approuve
l'acheteur : la cession peut se faire.

Étape 2 — le prix librement négocié entre les parties :
30 parts x 25 000 F = 750 000 F payés à Karim.
(le prix de cession n'est pas la valeur comptable
de la part : il se négocie)

Étape 3 — les comptes de l'exercice, en fin d'année :
Bénéfice de l'exercice ..................... 900 000 F
Dotation à la réserve (décision d'assemblée) 90 000 F
Dividendes distribués ..................... 810 000 F
Contrôle : 90 000 + 810 000 = 900 000. OK.
Dividende par part : 810 000 / 100 = 8 100 F.
```

## À retenir

- Parts sociales et risque limité à l'apport : la SARL protège le patrimoine personnel des associés.
- Le gérant gère et représente ; les associés contrôlent, notamment en assemblée, et peuvent révoquer.
- Clause d'agrément : la cession à un tiers passe par l'accord du groupe, pour équilibrer liberté de vendre et choix des associés.

## Exercice

Une SARL fictive a un capital de 3 000 000 F découpé en parts de 15 000 F. Un associé détient 45 parts. Calcule le nombre total de parts, la valeur comptable des parts de cet associé, puis le prix de cession s'il vend 15 de ses parts à 20 000 F l'une, après agrément.

**✔ Corrigé**
Nombre total de parts : 3 000 000 / 15 000 = 200 parts. Valeur comptable des parts de l'associé : 45 x 15 000 = 675 000 F. Cession : 15 x 20 000 = 300 000 F — le prix de cession (300 000 F) est supérieur à la valeur comptable des parts cédées (15 x 15 000 = 225 000 F), ce qui est normal : le prix se négocie librement entre vendeur et acheteur, il peut refléter la bonne santé de la société, et c'est seulement après l'agrément des associés, prévu par les statuts d'école, que l'acheteur devient associé. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 6 — La société anonyme : organes de gestion et de contrôle

La société anonyme, la SA, est la grande société de capitaux : son capital est divisé en actions, des titres qui circulent et qui confèrent à leur détenteur — l'actionnaire — des droits financiers et politiques. L'anonymat du nom dit l'essentiel : ce qui compte, c'est la somme apportée, pas la personne. Cette forme convient aux projets qui réunissent de nombreux apporteurs de capitaux et qui exigent une organisation rigoureuse, avec une séparation nette entre ceux qui possèdent, ceux qui dirigent et ceux qui contrôlent.

Pour la gestion, l'Acte admet deux architectures entre lesquelles les fondateurs choisissent dans les statuts. La première est la société anonyme avec conseil d'administration : un organe collégial, composé d'administrateurs élus par les actionnaires, qui oriente la gestion et surveille son exécution ; son président anime ses travaux, et la direction exécutive est assurée par un directeur général, fonctions qui peuvent être réunies en un président-directeur général. La seconde architecture confie la gestion à un administrateur général, personne unique qui assume la direction sous le contrôle de l'assemblée. Dans les deux cas, une chaîne de décision claire doit relier la proposition, la délibération et le contrôle.

Le contrôle est la pièce maîtresse de la SA. Les actionnaires contrôlent en assemblée générale, où la direction rend compte. Surtout, un commissaire aux comptes — professionnel indépendant désigné pour cette mission — contrôle les comptes, certifie leur régularité et peut alerter les organes sociaux lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise : il contrôle sans jamais gérer, sa force est son indépendance. Certaines conventions entre la société et ses dirigeants ou actionnaires importants passent en outre par une procédure de surveillance renforcée : information de l'organe de contrôle, autorisation préalable et vote sans l'intéressé, car nul ne doit être juge et partie dans la maison commune.

**L'essentiel**
SA : capital en actions, deux architectures de gestion (conseil d'administration et directeur général, ou administrateur général), et un contrôle indépendant par le commissaire aux comptes, qui certifie et alerte sans gérer.

## Exemple — Dossier fictif — organigramme et chaîne de décision de la « Baobab Industries SA »

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — organigramme d'école

ACTIONNAIRES réunis en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
| élisent, approuvent les comptes, décident
v
CONSEIL D'ADMINISTRATION (présidé par un président)
| oriente, délibère, surveille l'exécution
v
DIRECTEUR GÉNÉRAL
| dirige au quotidien, représente la société
v
SERVICES DE L'ENTREPRISE (production, ventes, finances)

À côté, sans gérer : COMMISSAIRE AUX COMPTES
(contrôle les comptes, certifie, alerte si besoin)

Chaîne d'une décision d'école — acheter une machine coûteuse :
1. Le directeur général prépare et propose.
2. Le conseil d'administration délibère et autorise.
3. Le directeur général exécute et signe.
4. Le commissaire aux comptes vérifie la régularité
comptable de l'opération.
5. L'assemblée générale, informée, approuve les comptes.
```

## À retenir

- Dans la SA, la personne de l'apporteur s'efface derrière l'action : c'est une société de capitaux.
- Deux architectures possibles : conseil d'administration avec directeur général, ou administrateur général — le choix est statutaire.
- Le commissaire aux comptes contrôle et certifie en toute indépendance ; il ne gère jamais à la place des dirigeants.

## Exercice

Dans une SA fictive, le directeur général signe seul l'achat d'un immeuble que les statuts d'école et la taille de l'opération réservaient à une autorisation du conseil d'administration. Décris la chaîne de décision qui aurait dû être suivie, puis le rôle du commissaire aux comptes dans ce dossier, en précisant ce qu'il ne doit pas faire.

**✔ Corrigé**

La chaîne régulière : le directeur général prépare le dossier et propose l'acquisition ; le conseil d'administration délibère et autorise l'opération, car elle engage durablement la société ; le directeur général exécute ensuite la décision en signant l'acte ; l'opération est retracée dans les comptes soumis au contrôle et à l'approbation de l'assemblée. Le commissaire aux comptes, lui, vérifie la régularité comptable de l'opération et la fidélité des comptes, et alerte les organes sociaux s'il y décèle un fait compromettant. Ce qu'il ne doit pas faire : se substituer aux dirigeants — il ne décide pas l'achat, ne le négocie pas et ne le signe pas ; sa valeur tient à son indépendance de contrôleur, et décider à leur place détruirait cette indépendance. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 7 — Les assemblées générales et les droits des associés

L'assemblée générale est le parlement de la société : les associés ou actionnaires y exercent collectivement le pouvoir de décider. On distingue les assemblées selon leur objet. L'assemblée générale ordinaire traite de la vie courante : elle entend les comptes de la gestion, approuve ou refuse les états financiers de l'exercice, affecte le résultat et nomme ou révoque les dirigeants et contrôleurs. L'assemblée générale extraordinaire, elle, touche à la constitution même de la société : modifier les statuts — changer l'objet, le capital, la forme — ce qui explique que ses décisions obéissent à des exigences renforcées, dont le détail se vérifie dans le texte en vigueur. Retenir la distinction par les objets est plus sûr et plus utile que mémoriser des chiffres.

Pour décider valablement, l'associé doit d'abord pouvoir décider en connaissance de cause : le droit à l'information est donc le premier des droits politiques. Avant l'assemblée, les associés ont accès aux documents essentiels — comptes, rapports de gestion et de contrôle, texte des résolutions proposées — et ils peuvent poser des questions à la direction. Vient ensuite le droit de vote : en principe, le poids de chaque voix suit la part de capital détenue, ce qui fonde une exigence d'égalité de traitement entre associés placés dans la même situation. Une décision prise au mépris de ces droits — information refusée, associé écarté du vote — peut être contestée : le mécanisme de la contestation protège à la fois l'associé lésé et la régularité de la vie sociale.

Les droits financiers complètent le tableau. Le droit aux dividendes est le droit de recevoir sa part du bénéfice distribuable, c'est-à-dire du bénéfice de l'exercice après les affectations décidées conformément aux statuts et au texte en vigueur — réserve, report à nouveau — et une fois les pertes antérieures apurées : on ne distribue pas ce qui n'existe pas. L'associé a aussi un droit sur l'actif net en cas de liquidation — le boni, étudié à la leçon 8 — et, lorsque le capital augmente, des mécanismes protègent sa part contre la dilution, c'est-à-dire la réduction relative de son poids dans la société. Politiques et financiers, ces droits sont les deux faces d'une même idée : être associé, c'est décider et partager, dans les formes prévues.

**L'essentiel**
Assemblée ordinaire : comptes, gestion, nominations. Assemblée extraordinaire : modification des statuts. Droits des associés : information, vote, contestation ; dividendes sur le bénéfice distribuable, droit au boni de liquidation, protection contre la dilution.

## Exemple — Dossier fictif — l'assemblée de la « Baobab Industries SA » et l'affectation du bénéfice

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — chiffres d'école, pas des règles

Capital fictif : 50 000 000 F, divisé en 5 000 actions
de 10 000 F. (50 000 000 / 10 000 = 5 000 actions)

Déroulement : convocation des actionnaires, communication
des comptes et des rapports, délibérations, votes selon
les règles applicables à chaque résolution.

Affectation du bénéfice de l'exercice, décidée en assemblée :
Bénéfice de l'exercice ..................... 12 000 000 F
Dotation à la réserve (décision) ......... 600 000 F
Report à nouveau (décision) ............. 400 000 F
Dividendes distribués ..................... 11 000 000 F
Contrôle : 600 000 + 400 000 + 11 000 000
= 12 000 000 F. OK.

Dividende par action : 11 000 000 / 5 000 = 2 200 F.
Un actionnaire de 100 actions reçoit 100 x 2 200 = 220 000 F.
```

## À retenir

- On distingue les assemblées par leur objet : la vie courante pour l'ordinaire, les statuts pour l'extraordinaire.
- Pas de vote éclairé sans information : l'accès préalable aux comptes et aux rapports est un droit, pas une faveur.
- On ne distribue que le bénéfice distribuable : bénéfice réel, affectations décidées faites, pertes antérieures apurées.

## Exercice

Une SA fictive dégage un bénéfice d'exercice de 8 000 000 F. L'assemblée décide une dotation à la réserve de 500 000 F et un report à nouveau de 500 000 F, le reste étant distribué. Le capital compte 2 000 actions. Calcule le montant des dividendes et le dividende par action, puis dis pourquoi l'assemblée n'aurait pas pu distribuer 9 000 000 F.

**✔ Corrigé**
Dividendes distribués : 8 000 000 − 500 000 − 500 000 = 7 000 000 F. Dividende par action : 7 000 000 / 2 000 = 3 500 F. L'assemblée ne pouvait pas distribuer 9 000 000 F, car on ne distribue que le bénéfice distribuable : la somme distribuée ne peut excéder le bénéfice réel diminué des affectations décidées ; distribuer au-delà reviendrait à verser des dividendes fictifs, prélevés sur le capital lui-même, ce qui trompe les créanciers pour lesquels le capital est une garantie et expose dirigeants et bénéficiaires à devoir restituer. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 8 — La transformation, la dissolution et la liquidation des sociétés

Une société n'est pas figée dans sa forme de naissance. La transformation est le changement de forme — une SARL qui grandit devient une SA, par exemple — opéré sans créer une personne morale nouvelle : la société continue, avec le même patrimoine, les mêmes contrats et les mêmes dettes, sous une organisation différente. Ce mécanisme de continuité protège tout le monde : les créanciers gardent leur débiteur, les associés gardent leur entreprise. La décision suppose l'accord des associés dans des conditions renforcées et, selon les formes quittées ou adoptées, des protections particulières — notamment lorsque la transformation augmente les engagements des associés, ce qui ne peut leur être imposé à la légère.

La dissolution est la décision ou l'événement qui met fin à la vie active de la société. Ses causes se rangent en catégories : l'arrivée du terme fixé par les statuts, la réalisation ou l'extinction de l'objet, la décision des associés de dissoudre par anticipation, la décision de justice dans les situations prévues, ou encore les difficultés économiques graves — dont le traitement d'ensemble, redressement ou liquidation des biens, a été étudié dans le cours sur les entreprises en difficulté, auquel celui-ci renvoie. Point important : la dissolution n'éteint pas immédiatement la personnalité morale, qui survit pour les besoins de la liquidation.

La liquidation est le règlement ordonné de la fin de la société. Un liquidateur — désigné par les associés ou, à défaut d'accord, par le juge — remplace les dirigeants pour cette mission : il dresse l'inventaire, réalise l'actif en vendant ce qui peut l'être, paie les dettes sociales dans l'ordre, puis répartit ce qui reste entre les associés au prorata de leurs droits. Si l'actif dépasse le passif et le remboursement des apports, la différence est un boni de liquidation ; s'il est insuffisant pour rembourser les apports, la différence est un mali, supporté selon les droits de chacun. La clôture de la liquidation, suivie de la radiation de la société au RCCM, éteint définitivement la personne morale.

**L'essentiel**
Transformation : nouvelle forme, même personne morale. Dissolution : la fin est décidée ou constatée, la personnalité survit pour liquider. Liquidation : inventorier, réaliser l'actif, payer les dettes, répartir boni ou mali, puis radier au RCCM.

## Exemple — Dossier fictif — dissolution et liquidation de la « Tissage Moderne SARL »

```
SOCIÉTÉ FICTIVE D'EXERCICE — chiffres d'école, pas des règles

Deux associés : A détient 60 droits sur 100, B en détient 40.
Apports initiaux : A 900 000 F, B 600 000 F — total 1 500 000 F.

Les associés décident la dissolution anticipée.
Le liquidateur vend les biens et fait les comptes :

CAS 1 — il reste de quoi partager :
Actif réalisé ..................... 8 000 000 F
Dettes restantes payées ........... 5 500 000 F
Frais de liquidation .............. 500 000 F
Reste à répartir : 8 000 000 − 5 500 000 − 500 000
= 2 000 000 F
Remboursement des apports : 1 500 000 F (A 900 000, B 600 000)
Boni de liquidation : 2 000 000 − 1 500 000 = 500 000 F
réparti au prorata des droits : A 300 000, B 200 000.
Totaux reçus : A 1 200 000 F, B 800 000 F.
Contrôle : 1 200 000 + 800 000 = 2 000 000 F. OK.

CAS 2 — variante pauvre : actif réalisé 6 900 000 F.
Reste : 6 900 000 − 5 500 000 − 500 000 = 900 000 F.
Mali : 1 500 000 − 900 000 = 600 000 F, supporté
au prorata : A 360 000 F, B 240 000 F.
Remboursements : A 540 000 F, B 360 000 F. Total 900 000. OK.
```

## À retenir

- La transformation ne crée pas une société nouvelle : continuité de la personne, du patrimoine et des dettes.
- Dissoudre n'est pas éteindre : la personnalité morale survit le temps de la liquidation.
- Le liquidateur paie d'abord les dettes ; les associés ne se partagent que le reliquat — boni ou mali, au prorata de leurs droits.

## Exercice

Trois associés d'une SNC fictive décident de dissoudre leur société. Après paiement de toutes les dettes, il reste un actif net de 4 200 000 F alors que leurs apports remboursables s'élèvent à 4 800 000 F. Calcule le mali de liquidation et la part de perte de chacun si leurs droits sont égaux, et explique pourquoi ce calcul serait différent, dans son principe, pour une SARL.

**✔ Corrigé**
Mali de liquidation : 4 800 000 − 4 200 000 = 600 000 F. Droits égaux : chaque associé supporte 600 000 / 3 = 200 000 F de perte, et reçoit donc en remboursement 4 800 000 / 3 − 200 000 = 1 400 000 F ; contrôle : 3 x 1 400 000 = 4 200 000 F, l'actif disponible. Dans une SARL, le principe serait différent parce que la responsabilité des associés y est limitée à leurs apports : le mali se traduit simplement par un remboursement inférieur à l'apport — voire nul — sans que l'associé ait à compléter de sa poche ; en SNC, au contraire, la responsabilité indéfinie des associés en nom signifie que les créanciers auraient pu exiger davantage si même les dettes n'avaient pas été toutes payées. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Leçon 9 — Le groupement d'intérêt économique (GIE)

Le groupement d'intérêt économique, le GIE, n'est pas une société : c'est un cadre de coopération que l'AUSCGIE organise aux côtés des sociétés. Sa définition tient en une idée : deux ou plusieurs personnes mettent en commun des moyens pour faciliter ou développer leur propre activité économique, et prolonger celle-ci. Le groupement a donc un objet auxiliaire : il n'existe pas pour réaliser des bénéfices pour lui-même, mais pour rendre ses membres plus efficaces — acheter ensemble moins cher, partager un local ou une machine, organiser une commercialisation commune. Le groupement est constitué par un contrat écrit entre ses membres et immatriculé au RCCM, ce qui lui donne, comme la société, une personnalité morale propre.

Le revers de cette souplesse est la responsabilité des membres : ils répondent des dettes du groupement de manière indéfinie et solidaire, sauf mécanisme particulier prévu vis-à-vis de certains créanciers dans les conditions du texte en vigueur. Le groupement peut fonctionner sans capital — aucun capital n'est exigé pour le constituer — et il vit alors des cotisations de ses membres, dont le contrat de groupement organise le montant et l'emploi. Sa gestion est librement aménagée : un ou plusieurs administrateurs, des règles de décision écrites par les membres, un contrôle interne organisé par le contrat. C'est cette liberté, jointe à un objet strictement auxiliaire, qui distingue le GIE d'une société déguisée : si le prétendu groupement exerce en réalité, pour son propre compte, une activité commerciale complète, la qualification doit être reexaminée.

Le GIE rend de grands services aux petits opérateurs : artisans qui partagent un atelier et des machines, commerçantes qui achètent leurs stocks ensemble pour obtenir de meilleurs prix, prestataires qui répondent en commun à une commande trop grande pour chacun. Sa fin suit les mécanismes généraux : décision des membres, causes prévues au contrat, liquidation de ce qui doit l'être et radiation. Retenir le GIE, c'est retenir une leçon de méthode : le droit OHADA n'offre pas une forme unique, mais une boîte à outils — société de personnes, société de capitaux, ou simple coopération organisée — et le juriste choisit l'outil selon le risque, le coût et le degré d'engagement que le projet supporte.

**L'essentiel**
GIE : cadre de coopération à objet auxiliaire — développer l'activité des membres, pas réaliser des bénéfices pour lui-même. Personnalité morale après immatriculation, fonctionnement sans capital obligatoire, membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.

## Exemple — Dossier fictif — le « GIE Horizon Artisans » et ses cotisations bouclées

```
STRUCTURE FICTIVE D'EXERCICE — chiffres d'école, pas des règles

Trois artisans membres : un menuisier, une couturière,
un soudeur. Objet auxiliaire : acheter leurs matières
ensemble et partager un atelier équipé.

Cotisations mensuelles décidées au contrat de groupement :
25 000 F par membre et par mois.
Total mensuel : 3 x 25 000 = 75 000 F.

Achat commun d'une machine à bois : 1 800 000 F,
financé par une cotisation exceptionnelle égale :
1 800 000 / 3 = 600 000 F par membre.
Contrôle : 3 x 600 000 = 1 800 000 F. OK.

Budget annuel de fonctionnement (loyer de l'atelier,
énergie, entretien) : 900 000 F,
soit 900 000 / 3 = 300 000 F par membre et par an.

Le groupement ne vend rien en son nom : chaque artisan
garde sa clientèle et ses bénéfices. Il ne fait que
rendre les trois activités plus fortes.
```

## À retenir

- Objet auxiliaire : le GIE sert l'activité de ses membres, il ne cherche pas un bénéfice propre.
- Pas de capital obligatoire : le GIE vit des cotisations organisées par le contrat de groupement.
- Membres indéfiniment et solidairement responsables : la souplesse du GIE se paie par l'engagement personnel de chacun.

## Exercice

Quatre commerçantes fictives forment un GIE et décident une cotisation de 30 000 F par membre et par mois. Calcule le total mensuel des cotisations et le total sur une année de fonctionnement, puis vérifie si ces cotisations couvrent exactement la location annuelle d'un local commun de 1 440 000 F.

**✔ Corrigé**
Total mensuel : 4 x 30 000 = 120 000 F. Total sur une année : 120 000 x 12 = 1 440 000 F. La location annuelle du local commun est de 1 440 000 F : les cotisations la couvrent donc exactement, sans reste ni déficit — à condition qu'aucune autre charge ne s'y ajoute, ce que le corrigé souligne : un budget réel de GIE doit aussi prévoir l'entretien et les imprévus, sinon le groupement devra appeler des cotisations complémentaires auprès de ses membres, qui en répondent solidairement. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Choisir la forme adaptée à trois projets fictifs

Trois groupes fictifs consultent un cabinet d'école. Groupe 1 : deux frères reprennent la boulangerie familiale et veulent s'engager personnellement, à frais réduits. Groupe 2 : cinq amis créent une entreprise de livraison ; chacun apporte une somme, aucun ne veut risquer sa maison. Groupe 3 : trois maroquiniers veulent seulement acheter leur cuir ensemble et partager une boutique, chacun gardant sa clientèle. Pour chaque groupe : propose une forme étudiée au cours (SNC, SCS, SARL, SA, GIE), justifie par deux mécanismes au moins (responsabilité, titres, objet), puis traite ce calcul : le groupe 1, s'il retient la SNC, laisse une dette sociale de 2 400 000 F impayée envers un fournisseur ; après paiement par un seul associé, calcule la contribution interne de chacun si leurs droits sont égaux.

**✔ Corrigé du TD 1**
Groupe 1 : la SNC convient — associés peu nombreux qui se connaissent, engagement personnel et solidaire cohérent avec une reprise familiale, organisation simple ; la contrepartie est la responsabilité indéfinie, à expliquer clairement aux deux frères. Groupe 2 : la SARL — les cinq amis limitent leur risque à leurs apports, donc la maison de chacun est à l'abri ; les parts sociales et la clause d'agrément protégeront le groupe si l'un veut sortir, et la gérance organisera le quotidien. Groupe 3 : le GIE — l'objet est purement auxiliaire (achats groupés, boutique partagée), chacun conserve son activité et ses bénéfices ; il faut seulement avertir les maroquiniers qu'ils répondront indéfiniment et solidairement des dettes du groupement. Calcul : la dette de 2 400 000 F peut être exigée en totalité d'un seul associé en nom par le fournisseur (solidarité) ; en interne, à droits égaux, la charge se partage en deux : 2 400 000 / 2 = 1 200 000 F par frère, l'associé payeur récupérant 1 200 000 F auprès de l'autre. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## TD 2 — La vie d'une SA fictive : décision, contrôle et affectation du résultat

La « Sahara Agro SA », société fictive d'exercice, veut acquérir une ligne de conditionnement coûteuse. Son directeur général souhaite signer immédiatement ; un administrateur s'y oppose et réclame une délibération ; le commissaire aux comptes

demande à voir le dossier. 1) Décris la chaîne de décision régulière, étape par étape. 2) À la clôture, le bénéfice de l'exercice est de 20 000 000 F ; l'assemblée décide une dotation à la réserve de 1 000 000 F, des dividendes de 15 000 000 F et le report du solde. Le capital compte 10 000 actions. Calcule le report à nouveau et le dividende par action. 3) Explique ce que le commissaire aux comptes peut faire — et ne pas faire — dans ce dossier.

**✔ Corrigé du TD 2**
1) Chaîne régulière : le directeur général prépare et propose l'acquisition avec un dossier chiffré ; le conseil d'administration délibère et autorise l'opération, qui engage durablement la société ; le directeur général exécute et signe au nom de la société ; l'opération entre dans les comptes soumis au contrôle puis à l'approbation de l'assemblée générale. Signer avant la délibération briserait cette chaîne : la contestation de l'administrateur est donc fondée dans son principe. 2) Affectation : 20 000 000 − 1 000 000 − 15 000 000 = 4 000 000 F de report à nouveau. Dividende par action : 15 000 000 / 10 000 = 1 500 F. 3) Le commissaire aux comptes peut examiner le dossier, vérifier la régularité comptable de l'acquisition et alerter les organes sociaux s'il relève un fait compromettant ; il ne peut ni décider l'achat, ni le bloquer par un veto de gestion, ni signer à la place des dirigeants : il contrôle, il ne gère pas. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Monter de bout en bout le dossier d'une SARL fictive

Tu es l'assistant juridique d'un cabinet d'école. Dossier : deux transporteurs fictifs, Idrissa et Salif, créent la « Fleuve Logistique SARL ». Idrissa apporte 3 000 000 F en numéraire ; Salif apporte un camion évalué à 3 000 000 F. Les statuts d'école fixent la valeur d'une part à 15 000 F et prévoient une clause d'agrément pour les cessions à des tiers. Travail demandé : 1) Calcule le capital social et le nombre de parts de chacun. 2) Liste, dans l'ordre, les étapes de constitution jusqu'à la naissance de la personnalité morale, en nommant l'organe ou le registre concerné par chaque étape. 3) Deux ans plus tard dans la fiction, Salif veut céder 50 de ses parts à un tiers pour 18 000 F la part : calcule le prix total et explique la procédure d'agrément à suivre avant que l'acheteur ne devienne associé.

**✔ Attendus du TP 1**
1) Capital social : 3 000 000 + 3 000 000 = 6 000 000 F. Nombre total de parts : 6 000 000 / 15 000 = 400 parts. Répartition : Idrissa, 3 000 000 / 15 000 = 200 parts ; Salif, 3 000 000 / 15 000 = 200 parts ; contrôle : 200 + 200 = 400 parts, et les deux associés sont à égalité — point à signaler au cabinet, car l'égalité parfaite peut bloquer les décisions en cas de désaccord durable, ce que des statuts d'école bien rédigés anticipent par des clauses de sortie ou de médiation. 2) Étapes : rédaction des statuts par les fondateurs avec l'aide du cabinet ; évaluation de l'apport en nature (le camion), avec l'appui possible d'un commissaire aux apports ; souscription et libération des apports selon les mécanismes de la forme ; signature des statuts ; accomplissement des formalités de publicité ; immatriculation au RCCM — c'est elle qui fait naître la personnalité morale, la société devenant distincte des deux transporteurs. 3) Prix de la cession : 50 x 18 000 = 900 000 F. Procédure : Salif notifie son projet de cession ; les associés — ici Idrissa — sont consultés conformément aux statuts et au texte en vigueur pour agréer ou refuser l'acheteur ; en cas d'agrément, la cession est constatée par écrit et rendue opposable à la société et aux tiers par les formalités prévues ; en cas de refus, des solutions de repli doivent être recherchées pour ne pas enfermer Salif indéfiniment dans la société. L'acheteur ne devient associé qu'au terme de cette procédure. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Un GIE fictif de cinq membres décide une cotisation de 40 000 F par membre et par mois pour louer un entrepôt commun. Calcule la cotisation totale mensuelle, puis le total collecté sur une année complète de fonctionnement.

**✔ Corrigé**
Cotisation totale mensuelle : 5 x 40 000 = 200 000 F. Total sur une année : 200 000 x 12 = 2 400 000 F. Le calcul illustre le financement ordinaire du GIE : sans capital de départ, ce sont les cotisations régulières, fixées par le contrat de groupement, qui font vivre la structure — et chaque membre répond solidairement des dettes du groupement si les cotisations ne suffisent pas à les couvrir. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## Exercice 2

Après l'immatriculation d'une SARL fictive, les associés découvrent que leurs statuts d'école ont oublié de désigner qui exerce la gérance pendant la première période, et l'un d'eux demande l'annulation de la société. En appliquant la logique des nullités en droit des sociétés, explique pourquoi la régularisation est la première voie à explorer, et décris la régularisation concrète à accomplir.

**✔ Corrigé**
La nullité d'une société est un mécanisme de dernier recours : elle détruirait une entreprise qui fonctionne, au détriment des associés, des salariés et des tiers qui ont contracté de bonne foi. Le droit des sociétés privilégie donc la régularisation chaque fois que le vice peut être réparé. Ici, le vice est une omission dans les statuts : la régularisation concrète consiste à réunir les associés, adopter une décision collective désignant le ou les gérants, compléter les statuts par un acte modificatif et accomplir les formalités de publicité correspondantes, afin que les tiers sachent qui représente la société. La société continue ensuite sa vie normale ; l'annulation ne serait envisageable que si le vice était, lui, impossible à réparer. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

### Exercice 3

La SARL fictive du TP, « Fleuve Logistique », a grandi : ses associés envisagent de la transformer en société anonyme pour accueillir de nouveaux apporteurs de capitaux. Son capital est de 6 000 000 F. Explique ce que la transformation change et ne change pas, et ce que deviennent les parts sociales des deux fondateurs.

**✔ Corrigé**
La transformation change la forme et l'organisation : la société sera gouvernée par les règles de la SA, avec des organes de gestion et de contrôle renforcés, adaptés à l'arrivée de nouveaux apporteurs de capitaux. Elle ne change ni la personne morale — c'est la même société qui continue, sans création d'un être nouveau — ni le patrimoine : les biens, les contrats et les dettes demeurent ceux de la société, et le capital reste de 6 000 000 F sauf décision distincte de l'augmenter. Les parts sociales des deux fondateurs deviennent des actions : leurs droits sont convertis dans la nouvelle forme, au prorata de ce qu'ils détenaient, selon les modalités décidées par les associés dans les formes renforcées que ce type de décision exige. Raisonnement pédagogique sur une société fictive — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

## QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un Acte uniforme OHADA se caractérise par le fait qu'il…

   A) Ne s'applique que si chaque État le vote à nouveau

   B) S'applique de la même manière dans les États parties

   C) Ne concerne que les commerçants personnes physiques

2. L'apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société…

   A) Un savoir-faire ou un travail

   B) Une somme d'argent

   C) Un immeuble

3. L'immatriculation au RCCM a notamment pour effet de…

A) Fixer le montant des dividendes

B) Choisir le gérant de la société

C) Faire naître la personnalité morale de la société

4. Face à un vice dans la constitution d'une société, le premier réflexe du droit des sociétés est…

A) D'annuler immédiatement la société

B) De rechercher la régularisation du vice

C) D'ignorer le vice dans tous les cas

5. Dans une société en nom collectif, les associés répondent des dettes sociales…

A) Uniquement à concurrence de leurs apports

B) Seulement si les statuts le prévoient

C) Indéfiniment et solidairement

6. Dans une société en commandite simple, l'associé commanditaire…

A) Limite son risque à son apport mais ne doit pas gérer envers les tiers

B) Gère la société comme les commandités

C) Est toujours un commerçant responsable sans limite

7. Les titres d'un associé de SARL s'appellent…

A) Des actions

B) Des parts sociales

C) Des obligations

8. Le commissaire aux comptes d'une SA a pour mission de…

A) Diriger la société au quotidien

B) Signer les contrats importants

C) Contrôler et certifier les comptes, sans gérer

9. L'assemblée générale extraordinaire se distingue par son objet : elle décide…

A) De la modification des statuts

B) De l'approbation annuelle des comptes

C) De la nomination du commissaire aux comptes

10. Le groupement d'intérêt économique se définit par…

A) Sa recherche de bénéfices à partager entre ses membres

B) Son objet auxiliaire : faciliter et développer l'activité de ses membres

C) Son capital obligatoirement élevé

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'uniformité est la méthode même de l'OHADA : un texte unique, commun aux États parties, pour sécuriser le droit des affaires.

2. Réponse A — Numéraire = argent ; nature = biens ; industrie = compétence, travail ou savoir-faire de l'associé.

3. Réponse C — Le RCCM identifie la société et rend son existence publique ; l'immatriculation marque la naissance de la personne morale.

4. Réponse B — La sécurité des tiers et la continuité de l'entreprise commandent de réparer avant d'annuler ; la nullité reste un dernier recours aux effets contenus.

5. Réponse C — C'est la caractéristique des associés en nom : engagement illimité et solidarité envers les créanciers, partage interne ensuite.

6. Réponse A — Le commanditaire est un apporteur de capitaux : risque limité, mais interdiction de s'immiscer dans la gestion externe.

7. Réponse B — Parts sociales pour la SARL ; les actions sont les titres de la société anonyme.

8. Réponse C — Organe de contrôle indépendant : il certifie la régularité des comptes et alerte, mais ne prend jamais les décisions de gestion.

9. Réponse A — Vie courante et comptes : assemblée ordinaire. Toucher aux statuts — objet, capital, forme : assemblée extraordinaire.

10. Réponse B — Le GIE est un cadre de coopération : il rend ses membres plus efficaces sans chercher un bénéfice propre à partager.

## Résumé — les notions importantes

• L'AUSCGIE organise uniformément les sociétés commerciales et le GIE dans les États parties de l'OHADA : règles communes d'abord, règles propres à chaque forme ensuite.

• Constituer une société : un contrat fondé sur des apports (numéraire, nature, industrie) qui forment le capital, des statuts, puis l'immatriculation au RCCM qui fait naître la personnalité morale.

• Les règles communes reposent sur trois familles d'organes, des nullités tournées vers la régularisation et la protection des tiers, et la responsabilité des dirigeants pour leurs fautes de gestion.

• SNC et SCS sont des sociétés de personnes : responsabilité indéfinie et solidaire des associés en nom ; le commanditaire limite son risque à son apport mais ne gère pas envers les tiers.

• La SARL, forme mixte la plus répandue, combine parts sociales, risque limité à l'apport, gérance responsable et clause d'agrément protégeant le groupe lors des cessions à des tiers.

• La SA est la société de capitaux : capital en actions, gestion par un conseil d'administration et un directeur général ou par un administrateur général, contrôle indépendant du commissaire aux comptes.

• Les assemblées se distinguent par leur objet — ordinaire pour la gestion et les comptes, extraordinaire pour les statuts — et l'associé cumule droits politiques (information, vote) et droits financiers (dividendes, boni).

• La transformation change la forme sans créer de personne nouvelle ; la dissolution ouvre une liquidation ordonnée — payer les dettes, puis répartir boni ou mali — close par la radiation au RCCM.

• Le GIE est un cadre de coopération à objet auxiliaire, sans capital obligatoire, financé par les cotisations de membres indéfiniment et solidairement responsables.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 2 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation claire du RCCM : sa structure, les personnes qui doivent s'y immatriculer et les effets de l'immatriculation. C'est le complément direct de la leçon 2 sur la constitution et la naissance de la personnalité morale.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

## Leçon 4 — La société en commandite simple

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

La SCS expliquée en vidéo : constitution, coexistence des commandités et des commanditaires, particularités de fonctionnement et causes de dissolution. À regarder après la leçon 4 pour fixer la distinction entre les deux catégories d'associés.

https://www.youtube.com/watch?v=CYBknv-SCm8

## Leçon 5 — Révocation du gérant de la SARL (OHADA)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours vidéo centré sur la fin des fonctions du gérant de SARL en droit OHADA : qui peut révoquer, dans quelles conditions et avec quelles conséquences. Il prolonge la leçon 5 sur la gérance et la confiance entre associés.

https://www.youtube.com/watch?v=WxWHbMsKsAI

## Leçon 6 — Les conventions réglementées dans la SA

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Pourquoi les conventions entre une SA et ses dirigeants font-elles l'objet d'une procédure de surveillance particulière, et comment se déroule leur contrôle ? Cette vidéo illustre concrètement le mécanisme de gouvernance présenté à la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=a-_QEXRxeLM

## Leçon 7 — Droit des sociétés commerciales : l’égalité des associés en droit OHADA

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

L'égalité des associés est le principe qui éclaire le droit de vote, l'information et le partage des bénéfices étudiés à la leçon 7. Cette vidéo en explore la portée et les limites dans les sociétés commerciales OHADA.

https://www.youtube.com/watch?v=8GbBorXpPRU

# Sources et références

• L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), texte officiel publié par l'OHADA : à consulter en version à jour sur le portail ohada.org et au Journal officiel de l'OHADA — c'est lui qui fait foi, ce cours n'en est qu'une présentation pédagogique.

• Le portail officiel de l'OHADA (ohada.org) : traités, Actes uniformes et décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage, pour vérifier chaque règle avant de l'appliquer à une situation réelle.

• Traités et manuels de droit des sociétés et de droit des affaires OHADA disponibles dans les bibliothèques universitaires francophones — demande les éditions récentes à la bibliothèque de l'IAM.

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !